| | | |
|---|---|---|
| | - Trước ý kiến phủ nhận của ông T, cần phân tích hành vi của ông T có dấu hiệu của "Tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" theo Điều 250 BLHS. Từ đó, đề nghị hội đồng xét xử ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung (theo Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC ngày 27/8/2010). | **0.5** |
| | **Tổng cộng:** | **6.0** |

**Câu 2:** ***(Phần tự chọn, thí sinh có thể chọn 1 trong 2 đề)*** **(4 điểm):**

**Đề số 01:**

Công ty A là một công ty sản xuất hàng tiêu dùng có thị phần chiếm hơn 40% trên thị trường liên quan tại Việt Nam. Công ty B là nhà phân phối hàng hóa của Công ty A ở Việt Nam. Năm 2014, Công ty A và Công ty B có ký một hợp đồng mua bán hàng hóa ("**Hợp đồng**"). Theo đó, Công ty A đồng ý bán cho Công ty B một loại mặt hàng tiêu dùng do mình sản xuất ("**Sản phẩm**").

**1.** Theo Hợp đồng, hai bên đồng ý giao hàng vào ngày 15/3/2014. Tuy nhiên, Công ty A quyết định giao hàng sớm cho Công ty B và hàng được giao vào ngày 7/3/2014. Do điều kiện kho bãi chật chội chưa đáp ứng được yêu cầu chứa hàng, Công ty B từ chối nhận hàng.

Anh/Chị hãy cho biết việc từ chối nhận hàng này của Công ty B có phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật không? Vì sao?

**2.** Hợp đồng có điều khoản như sau: "*Công ty A và Công ty B đồng ý rằng Công ty B sẽ phân phối lại Sản phẩm với mức giá không thấp hơn mức giá áp dụng cho Sản phẩm đó do Công ty A quy định tại từng thời điểm. Nếu Công ty B bán Sản phẩm không đúng theo giá mà Công ty A quy định thì Công ty A sẽ có quyền yêu cầu Công ty B chấm dứt Hợp đồng này.*"

Anh/Chị hãy cho biết quy định về giá như trên có phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh không? Vì sao?

**3.** Để thúc đẩy việc phân phối Sản phẩm, Công ty B thực hiện chương trình khuyến mãi tặng phiếu mua hàng giảm giá cho người mua. Theo đó, khi mua hàng của Công ty B với hóa đơn từ một số tiền nhất định trở lên, người mua sẽ nhận được một phiếu giảm giá 70% giá trị Sản phẩm khi mua Sản phẩm.

Anh/Chị hãy cho biết Công ty B có được phép thực hiện việc này không?